

სამართალი და პოლიტიკა

საკუთრების ცნება სამოქალაქო სამართალში

კობა საყვარელიძე
სტუდ-ს დოქტორანტი

XX

ძირითად უფლებებს შორის, რომელიც აუცილებელია პიროვნების არსებობისათვის და საზოგადოების განვითარებისათვის განსაკუთრებული ადგილი უკავია საკუთრებას. საკუთრება, როგორც უფლება წარმოადგენს საფუძველს პიროვნების თავისუფლებისათვის. სწორედ ასეთი თავისუფალი პიროვნებისაგან შედგება სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც შესწევს უნარი შექმნას და დაიცვას ის სამართლებრივი ნორმები, რომლებიც თანაბრად მნიშვნელოვანია საზოგადოების თითოეული წევრისათვის.

თანამედროვე სამართალში დამკვიდრებული საკუთრების უფლების ცნება და შინაარსი ძველი რომის სამართლიდან იღებს სათავეს. სადაც საკუთრება გააჩნდათ მხოლოდ ძირძველ რომაელებს, რომელთაც *quiritium* ეწოდებოდათ. საკუთრების აღმნიშვნელი ტერმინი იყო *dominium*. შესაბამისად მათ საკუთრებას *dominium quiritium* ეწოდებოდა. ვარაუდობენ, რომ კვირიტები ერთ-ერთი გავლენიანი ტომი უნდა ყოფილიყო რომში. ამ მოწინავე ტომის შიგნით განვითარდა პირველად კერძო საკუთრება. კვირიტების გაბატონებულ პატრიციული წარმოშობის ტომს ჰქონდა სათემო და სახელმწიფო მიწების მფლობელობისა და სარგებლობის უფლება, რომელიც თანდათან გადაიზარდა კერძო საკუთრებაში. ცივილური სამართლის მიხედვით, კვირიტული სამართლის სუბიექტები მხოლოდ რომის მოქალაქეები იყვნენ. (1)

საკუთრების ზოგადი ცნების გამომხატველი ტერმინი რომში უცებ არ წარმოშობილა, ის საუკუნეების მანძილზე ყალიბდებოდა. თავდაპირველად, საკუთრების უფლებას განმარტავდნენ, როგორც ნივთზე სრულ ბატონობას. „*plena in re potestas*“. სახელმწიფოს ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული განვითარების სხვადასხვა დონე ეპოქების ცვლასთან ერთად გავლენას ახდენდა რომაელი იურისტების მსოფლმხედველობაზე და საკუთრების

ცნებების შემუშავებაზე.

საკუთრების უფლებაში რომაელები ხედავდნენ ურთიერთობას ადამიანებსა და ნივთებს შორის და არა მესაკუთრესა და მესაკუთრეს, ან არამესაკუთრეს შორის. საკუთრება მათთვის იყო ნივთზე სრული ბატონობა. ასეთი განსაზღვრება გულისხმობდა გამიჯვნას ნივთზე სრულ ბატონობასა და არასრულ ბატონობას შორის. რომაელმა იურისტებმა გამიჯნეს გირავნობა, როგორც შეზღუდული ბატონობა ნივთზე, საკუთრებისაგან – ნივთზე შეუზღუდველი ბატონობისაგან. მიუხედავად ამისა, საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით შესაძლებელი იყო ნივთზე სრული ბატონობის კანონის ძალით შეზღუდვა ანუ მესაკუთრის უფლების ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში ეს უფლება იზღუდებოდა, ვინაიდან საკუთრება ნივთზე გულისხმობდა გონივრულ, ნივთის მართებულ გამოყენებას. მაგ: კანონი ავალდებულებდა მესაკუთრეს არ დაეშვა თავისი სახლის დანგრევა და ნორმალურ მდგომარეობაში შეენახა მის მიწაზე გამავალი გზები.

რომის სამართლის მიხედვით, მესაკუთრეს გააჩნდა ნივთის მიმართ სამი უფლებამოსილება: 1) „*uti*“, 2) „*frui*“ და 3) „*abuti*“.

პირველი – „*uti*“, გულისხმობდა მესაკუთრის უფლებას მიეღო ნივთისაგან სასარგებლო, ნივთისათვის დამახასიათებელი თვისებები.

„*frui*“ გულისხმობდა ნაყოფის შეგროვების უფლებას და ამ ნაყოფიდან მიღებულ შემოსავალს.

მესამე უფლება – „*abuti*“ გულისხმობდა ნივთის განკარგვას, გაჩუქებას, ანდერძით დატოვებას და სხვ. (2)

მაშასადამე, რომის სამართლის თანახმად, საკუთრების უფლების ცნება ერთიანია, თუმცა ვლინდება განსხვავებულ ფორმებში. იგი მოიცავს ისეთ უფლებამოსილებებს, როგორიცაა: მფლობელობა, სარგებლობა, განკარგვის უფლება, სანივთო უფლებით

დატვირთვისა და სხვისი მფლობელობიდან უკან გამოთხოვის – ვინდოცაციის უფლება. გარდა ამისა მესაკუთრეს ჰქონდა უფლება, არ დაეშვა საკუთარ ნივთზე სხვისი ზემოქმედება. ე. წ. საკუთრების უფლების ნეგატიური მხარე.

საქართველო ისტორიულად დაწერილი სამართლის ქვეყანას წარმოადგენს, თუმცა, ჩვენთვის კარგად ცნობილი სისხლიანი წარსულის გამო, რომელიც სამართლის სისტემის ქვეყნების მსგავსად, მას დიდი კოდიფიკაციების პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. ქართული სამართლის ძეგლებს შორის, რომლებიც სხვადასხვა ეპოქებში იქმნებოდნენ, დიდი ადგილი უკავია ვახტანგ VI სამართლის ძეგლს. იგი მეცხრამეტე საუკუნის დასასრულამდე აგრძელებდა თავის ფუნქციას საქართველოში, ვიდრე საერთო რუსული იმპერიული კანონმდებლობა არ შემოვიდა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. ვერც რუსეთის იმპერიამ შესთავაზა საქართველოს რაიმე პროგრესული ამ მიმართულებით, ვიდრე საბჭოთა კავშირი არ დამყარდა და არ შეიქმნა მთელი კავშირის მასშტაბით საერთო კანონმდებლობის საფუძვლები ყველა მოკავშირე რესპუბლიკისათვის. რამდენად ასახავდა რეალობას ეს კანონმდებლობა და ვლინდებოდა მასში ქართველი ხალხის მიზნები და ამოცანები, ეს სხვა საკითხია. მინდა უბრალოდ შევეხო იმ დაპირისპირებას, რასაც საკუთრების უფლების განსხვავებულმა ხედვამ დაუდო საფუძველი მეოცე საუკუნეში და რამაც ერთმანეთის საწინააღმდეგო საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემების ჩამოყალიბება განაპირობა.

დასავლეთის სამართლის მეცნიერებაში აღიარებული კონცეფციის თანახმად, საკუთრება არის მხოლოდ კერძო. სწორედ ეს განაპირობებს ამ უფლებამოსილების შინაარსს. სიტყვა “კერძო” აღნიშნავს სუბიექტის ერთპიროვნულ უფლებას საკუთარი შეხედულებისამებრ განახორციელოს ბატონობა ნივთზე და არ დაუშვას მესამე პირების მიერ მისი ხელყოფა. 1917 წლის 26 ოქტომბერს რუსეთში გამოცა დეკრეტი მიწის შესახებ, რომლითაც “ყოველგვარი საკუთრება მიწაზე უქმდებოდა სრულად და საბოლოოდ”. ფაქტიურად მიწა და წარმოების სხვა საშუალებები ცხადდებოდა მთელი ხალხის კუთვნილებად. ეს, რა თქმა უნდა, საკუთრების უფლების უარყოფას ნიშნავდა. მარქსისტულ-ლენინური მოძღვრების თანახმად, კერძო საკუთრება საზოგადოებრივი ბოროტების წყაროა და იგი უნდა აღმოფხვრას. საბოლოოდ, თუ რამდენად დღევანდელი აღმოჩნდა ეს სწავლება, კარგად მეტყველებს მის სრულფასოვნებაზე.

საქართველო იყო პირველი პოსტსაბჭოთა

ქვეყანა, რომელმაც უკუაგდო სოციალისტური საკუთრების კონცეფცია და საკუთრება განამტკიცა კონსტიტუციურად. საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლმა საკუთრება აღიარა, როგორც ადამიანის ძირითადი უფლება. ამით განსხვავდება იგი სამართლის სხვადასხვა დარგებში განმტკიცებული უფლებებისაგან. რა იგულისხმება ძირითად უფლებაში? რა არსებითი ნიშანი ახასიათებს ძირითად უფლებებს, რითაც ისინი იკავებენ განსაკუთრებულ ადგილს საზოგადოებაში?

ძირითადი უფლებები წარმოადგენენ არა სახელმწიფოსაგან ნაბობებს, არამედ სახელმწიფოსაგან გარანტირებულ და წინარესახელმწიფოებრივ უფლებას. მაშასადამე, ეს არის უფლება, რომელიც არსებობს სახელმწიფოს წარმოშობამდე და უშუალოდ უკავშირდება ადამიანის არსებობას. ეს უფლებები განმტკიცებულია საქართველოს კონსტიტუციის მე-7 მუხლის მიხედვით, ხელისუფლების განხორციელებისას ხალხი და სახელმწიფო შეზღუდული არიან ამ უფლებებითა და თავისუფლებებით, როგორც უშუალოდ მოქმედი სამართლით. იმავდროულად, ეს არის სახელმწიფოს მიერ მოქალაქის დაცვის უფლება, რომელიც შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში კანონის საფუძველზე.

საქართველოს კონსტიტუციი 21-ე მუხლის მიხედვით: “საკუთრება და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და უზრუნველყოფილია. დაუმეგებელია საკუთრების, მისი შეძენის, გასხვისების ან მემკვიდრეობით მიღების საყოველთაო უფლების გაუქმება.”

ამ მუხლით საკუთრების უფლება ექსკლუზიურ უფლებად არის აღიარებული. ექსკლუზიურობა გულისხმობს უფლების მქონე პირისაგან ამ უფლების საკუთარი შეხედულებით გამოყენებას. თუმცა, იმავე კონსტიტუციის იგივე 21-ე მუხლი ითვალისწინებს ამ საერთო წესიდან გამონაკლისებსაც კერძოდ:

1) საკუთრების უფლება საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის შეიძლება შეიზღუდოს კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით.

2) აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევა დასაშვებია კანონით პირდაპირ დადგენილ შემთხვევებში, სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან ორგანული კანონით დადგენილი გადაუდებელი აუცილებლობისას და მხოლოდ სათანადო ანაზღაურებით (3). საქართველოს ადმინისტრაციულ კანონმდებლობას მიკუთვნებული აქტები, როგორიცაა: საქართველოს საგადასახადო, საბანკო, ანტიმონოპოლიური სფეროს მომწესრიგებელი ნორმატიული აქტები ითვალისწინებს თავისი რეგულირების სფეროში მოქცეული პირების მიმართ

იძულებითი ღონისძიებების გატარებას და მათთვის კუთვნილი ქონების ჩამორთმევას. მაგ: საგადასახადო დავალიანება, საბანკო დაწესებულების მიმართ საგადასახადო კანონმდებლობების მოთხოვნების დარღვევა.

რომაული სამართლის სისტემათა ქვეყნების მიერ თითქმის ერთგვაროვნულად იქნა რეცეფცირებული საკუთრების ცნება, როგორც რომის სამართლის გავლენის შედეგი. ცივილიზებული ქვეყნების საკუთრების უფლების ცნების დეფინიციებს მივყავართ საბოლოო დასკვნამდე, რომ ამ უფლების არსებობისათვის აუცილებელია შემდეგი პირობები: მესაკუთრეს უნდა ჰქონდეს ნივთზე სრული ბატონობის უფლება, უფლება ისარგებლოს ამ ნივთით, მიიღოს მისგან ნაყოფი და განკარგოს იგი კანონით დადგენილი ფარგლებში. გარდა ამისა, ნივთზე სრული ბატონობა ნიშნავს ექსკლუზიურ უფლებას მესაკუთრის მხრიდან, გამორიცხოს და არ დაუშვას სხვისი ბატონობა ნივთზე. მოვიყვანო სხვა ქვეყნების სამოქალაქო სამართლის კოდექსიდან მაგალითს, კერძოდ, საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსის 544-ე მუხლით: „საკუთრება არის ნივთებით სარგებლობა და მათი განკარგვის უფლება მაქსიმალურად აბსოლუტური ხერხით იმ პირობით, რომ სარგებლობა არ არის აკრძალული კანონებითა თუ რეგლამენტებით“

იტალიის სამოქალაქო კოდექსი 832-ე მუხლის თანახმად „მესაკუთრეს აქვს უფლება, საჯარო წესრიგით დადგენილი შეზღუდვების ფარგლებსა და მოვალეობათა შესრულების პირობით, ისარგებლოს ნივთებით და სრულად განკარგოს ისინი სხვა პირთა გამორიცხვით. იმავდროულად, მესაკუთრეს არა აქვს უფლება განაზოციელოს ისეთი მოქმედება, რომელსაც სხვა მიზანი არა აქვს, გარდა ზიანის მიყენებისა“.

საკუთრების უფლების აბსოლუტურობა არ უნდა იქნეს გაგებული, როგორც კანონის მხრიდან შეუზღუდველობის უფლება. კანონმდებლობა ადგენს საკუთრების უფლების შეზღუდვების სხვადასხვა სახეს. ასეთი შეზღუდვები არ ეწინააღმდეგებიან საკუთრების უფლებას და ნივთზე სრულ ბატონობას.

აქ ლაპარაკია ისეთ შეზღუდვებზე, რაც მისაწვდომია მესაკუთრისათვის და გამომდინარეობს მესამე პირების და სახელმწიფოს საჯარო ინტერესებიდან.

საკუთრების უფლების განხილვისას მეცნიერი-იურისტებს შორის ხშირად არის დავა იმ ელემენტების შესახებ, რომლებიც საკუთრების შინაარსს შეადგენენ. გარკვეული ჯგუფის აზრით, საკუთრების შინაარსში უმთავრესია მესაკუთრის პოზიტიური უფლებამოსილება, რაც მესაკუთრის სრულ ბატონობას გულისხმობს ნივთზე, განკარგვის

უფლებამოსილებით. მეორენი ამტკიცებენ, რომ არსებითი და გაცილებით მნიშვნელოვანი, მესაკუთრის ნეგატიური უფლებამოსილებაა, გამორიცხონ ნივთზე მესამე პირთა მხრიდან ზემოქმედება.

საკუთრების კონცეფციის დახასიათებისას გამოყოფონ სამოქალაქო სამართლებრივი საკუთრების შვიდ ნიშანს:

1. საკუთრების უფლება ვრცელდება მხოლოდ ნივთებზე, სხეულებრივ საგნებზე. ეს შეესაბამება რომის სამართლის შეხედულებას ამ საკითხში. თუმცა, არსებობს ე. წ. საკუთრების პოპულარული ცნება, რომლის მიხედვით საკუთრება ვრცელდება არა მხოლოდ სხეულებრივ ნივთებზე, არამედ ყველა სახის ქონებრივ საგნებზე. (საავტორო, ინტელექტუალური საკუთრება და სხვ.). მაგ: ავსტრიის სამოქალაქო კოდექსის §353-ის თანახმად, „ყველაფერს, რაც ვინმეს ეკუთვნის, ყველა მის სხეულებრივ და არასხეულებრივ ნივთებს, ეწოდება მისი საკუთრება“. ამრიგად, სამოქალაქო სამართალი განასხვავებს საკუთრებას სხეულებრივ ნივთებზე და საკუთრებას არასხეულებრივ ობიექტებზე.

2. საკუთრების უფლების აბსოლუტურობა, რაც ნიშნავს ამ უფლების შეუზღუდველობას. მესაკუთრეს შეუძლია თავის შეხედულებისამებრ მოექცეს ნივთს ისე, რომ არ მოვიდეს წინააღმდეგობაში კანონთან და მესამე პირებთან. ამ პრინციპის მიხედვით საკუთრების შეზღუდვა გამონაკლისია საერთო წესიდან ე. ი. ეს ნიშნავს მესაკუთრის პოზიტიურ უფლებამოსილებას.

3. ნეგატიური უფლებამოსილება, რაც გულისხმობს, რომ საკუთრება ეს არის განსაკუთრებული უფლება, ვინაიდან მესაკუთრეს შეუძლია გამორიცხოს მესამე პირთა მხრიდან ნებისმიერი ზემოქმედება მის კუთვნილ ნივთზე.

4. სამოქალაქო საკუთრება პრინციპულად ინდივიდუალისტური საკუთრებაა, რომელიც ერთ პიროვნებას ეკუთვნის. რაც შეეხება თანასაკუთრებას, მას მხოლოდ დაქვემდებარებული მნიშვნელობა აქვს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით.

5. სამოქალაქო სამართლის მიხედვით არ არსებობს საკუთრების დროით შეზღუდვა. იგი არის მარადიული და შესაბამისად, მემკვიდრეობით გადაცემადი უფლება.

6. საკუთრება, სამოქალაქო სამართალში განიხილება, როგორც აბსტრაქტული უფლება. მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ნივთებზე ვრცელდება, იგი მისი შინაარსი თანასწორია ყველა საკუთრების მიმართ.

7. სამოქალაქო საკუთრება წარმოაჩენს ფორმალურ ხასიათსაც, რაც მდგომარეობს ზოგადად საერთო ბატონობაში და არ არის მხოლოდ უფლე-

ბამოსილგბათა ჯამი. (4).

Koba Sakvarelidze

რომის სამართალი, რომელიც ითვლება საკუთრების უფლების სამშობლოდ, არ იცნობს საკუთრების დეფინიციას. საკუთრების პირველი დეფინიცია გვხვდება კომენტატორებთან. ბართლომეოსის მიხედვით: “საკუთრება არის სხეულებრივი ნივთების განკარგვის უფლება, რამდენადაც ეს კანონით არ არის აკრძალული”. საკუთრების ცნების ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანი მისი ერთიანობაა. ამასთან, არსებობს საკმაოდ გავრცელებული მოსაზრებაც, რომ საჯარო საკუთრება, სასოფლო-სამეურნეო საკუთრება, ინდუსტრიული საკუთრება და ა. შ. იწვევს საკუთრების ცნების დაქსაქსვას საკუთრების თითოეული ამ სახის მიმართ. თუმცა, საკუთრების ცნების ამგვარი გააზრება არ არის გაზიარებული დასავლეთის წამყვანი მეცნიერების მიერ. საკუთრების ცნება ერთიანია და მისი დაყოფა საკუთრების უფლების სუბიექტების, საკუთრების ობიექტის და შინაარსის მიხედვით, ნიშნავს ფაქტობრივად მის უარყოფას. ამასთან, საკუთრების შინაარსი საკუთრების სხვადასხვა სახეების მიმართ შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავებული იყოს. მიუხედავად ამისა, ეს გავლენას ვერ ახდენს საკუთრების ცნების ერთიანობაზე (5).

საკუთრების მნიშვნელობა საზოგადოებრივი და სამართლებრივი ურთიერთობების სტაბილურობის საქმეში სწორედ საკუთრების ცნების ერთიანობით და აბსოლუტურობით განისაზღვრება. სხვა შემთხვევაში საკუთრების სამართალი დაკარგავდა თავის მნიშვნელობას არა მხოლოდ სამოქალაქო სამართლისათვის, არამედ საზოგადოებრივი ურთიერთობების მოწესრიგებისათვის.

ლიტერატურა

1. ვ. მეტრეველი, რომის სამართლის საფუძვლები 2009.
2. გ. ნადარეიშვილი, რომის სამოქალაქო სამართალი, 2009.
3. საქართველოს კონსტიტუცია.
4. ლ. ჭანტურია, უძრავი ნივთების საკუთრება 2001.
5. Westermann. Harry \$28 1988.

STATUTE OF PROPERTY IN CIVIL LAW

SUMMARY

Among basic rights, which are essential for a person's existence and society development, the most special is property itself. Property, as a right, is the basics of the person's freedom. Civil society consists of exactly such free people, which is able to make and protect those norms of jurisdiction, which are equally important for each member of society.

Historically Georgia is the country of written jurisdiction, though because of our well-known bloody past, like the jurisdictional systems of other roman countries, it didn't take part in great codification processes. Among the Georgian jurisdiction works, which were made in different periods of our history, the great place is taken by the work which was created by Vakhtang VI. It continued its existence in Georgia until the end of the nineteenth century, when Russian imperial legislation spread along the whole country. Though Russian empire couldn't offer any progressive ideas of this kind. Only after the creation of the soviet union, was made the total legislation for all the soviet republics. The question is could testify the real life and aims of Georgian people. I simply want to show all the differences which created different views in the twentieth century and which substantiated new social-economical systems.

Georgia was the first postsoviet country which rejected the socialist way of property conception and intensified property by constitution. The twenty first paragraph of the Georgian constitution recognized the property as the main right of a person. This is the difference between this and other rights given in other parts of jurisdiction. What does the main right mean? What is the main characteristic feature of basic rights, which gives them the special place in society? About this exactly we would speak in the given work.